

MEMENTO I – D.A.D.M

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS	TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E CRIME
Os princípios são mandamentos nucleares de um sistema, verdadeiro alicerce fundamental que irradia sobre todas as normas. Princípios Explícitos na CF: Art. 37, CF → LIMPE. Princípios Implícitos na CF: Proporcionalidade; Razoabilidade; Indisponibilidade; Motivação; Continuidade; Especialidade; Supremacia do interesse público; Autotutela. Princípios no DADM 1. Devido Processo Legal; 2. Contraditório e Ampla Defesa; → destaca-se, dentro destes, a paridade de armas (isonomia). 3. Vedação à prova ilícita; 4. Vedação ao bis in idem; <u>Obs.: este princípio se limita ao ramo do direito em que se encontra</u>, ou seja, nada impede que alguém seja punido no direito penal militar e no direito administrativo disciplinar militar, visto que são esferas distintas. 5. Publicidade; → todos os atos devem ser públicos, não necessariamente publicados em documento oficial, visto que a publicação é apenas uma forma de efetivar a publicidade. 6. Motivação 7. Juiz Natural; 8. Duplo Grau de Jurisdição. → ao término do PADM, é imperioso assegurar ao menos um canal de revisão da decisão a ser tomada. Faz-se mister destacar, primordialmente, que o Direito Administrativo Disciplinar Militar NÃO SE CONFUNDE com o Direito Penal Militar.	A principal norma que rege o Direito Administrativo Disciplinar Militar no Estado de Pernambuco é a Lei 11.817/2000, o nosso Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco (CDMEPE). obs.: é a principal, mas não a única, visto que há leis específicas, instruções normativas e provimentos que regem procedimentos específicos. O CDMEPE, em seu art. 13, define Transgressão Disciplinar Militar como toda ação ou omissão praticada por militar estadual que viole os preceitos da ética e valores militares ou contrarie os deveres e obrigações a que o militar está submetido, constituindo-se em <u>manifestações elementares e simples que não possam ser tipificadas como crime ou contravenção</u>. → Sua aplicação deve ser motivada e considerar sempre a natureza e a gravidade da infração. Podemos ter condutas que são, simultaneamente, transgressão disciplinar e crime militar, como é o caso do abandono de posto. → como estamos tratando de esferas diferentes, não há que se falar em bis in idem. SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR Conforme o Art. 8º do CDMEPE, estão sujeitos ao regime disciplinar os militares na ativa, na reserva remunerada e os reformados. Obs1.: os alunos de cursos militares também estão sujeitos às normas específicas previstas no regulamento da OME em que estejam matriculados, sem prejuízo de outras de superior hierarquia. Obs2.: Oficiais nomeados juízes da Justiça Militar serão regidos por legislação específica. De acordo com o art. 73 do CDMEPE, apenas o Governador, o SDS e o CMT Geral têm competência para penalizar os militares inativos (RR e Reformados). → Em 2022, o CMT-Geral delegou sua competência ao Diretor da DIP e da DPJM. PROCESSO E PROCEDIMENTO

→ No DADM, apenas os militares estaduais estão sujeitos às penalidades, enquanto qualquer pessoa pode estar sujeita aos Direito Penal Militar, especialmente os militares;

→ No DADM, as principais penas são as privativas de liberdade (limitadas a 30 dias e cumpridas nos quartéis) e demissórias (demissão, exclusão ou licenciamento). No DPM, as penas são, por excelência, privativas de liberdade, limitadas a 30 ANOS (cumpridas em estabelecimentos prisionais).

→ O DADM é regido pela legislação estadual (CDMEPE e outros) enquanto o DPM é regido por normas federais (CPM e CPPM).

Em síntese, enquanto o Direito Administrativo Disciplinar é aquele que regula as relações jurídicas entre o Estado e seus administrados (em que se incluem os próprios servidores), o Direito Penal Militar é um campo especial do Direito que capitula os crimes militares.

DA RELAÇÃO DA APRECIÇÃO DO PADM PELA JUSTIÇA

Conforme o Art. 5º, XXXV, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (inafastabilidade da jurisdição).

A CF traz em seu art. 125 que **competete à Justiça Militar Estadual** processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e **as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

→ O Juiz julga de forma singular, sem formação de Conselho, os atos disciplinares militares.

Que atos são esses?

→ Atos disciplinares militares são expressões mais amplas que punições disciplinares.

A limitação do controle jurisdicional à ocorrência de nulidade no processo administrativo de sancionamento. É pacífico na doutrina e jurisprudência, que não se declarará nulidade de ato processual se dele não tiver decorrido prejuízo para o interessado (*Pas de nullité sans grief*).

Estando as FFAA e auxiliares estruturadas com base na hierarquia e disciplina, os princípios deste binômio acabam por se refletir de modo indelével na natureza jurídica do ato administrativo

Processo é uma concatenação de atos que tem a capacidade de alterar a natureza e a forma de uma determinada coisa. O Processo pode ser composto de diversos procedimentos.

→ O processo tem maior rigor formal e traz uma consequência final, enquanto o procedimento se reveste de um formalismo mitigado e não há contraditório nem ampla defesa.

O Procedimento, por sua vez, traz uma dupla acepção: de um lado pode significar a maneira como os atos são organizados dentro de um processo, mas também pode significar o próprio ato unitário.

Na PMPE temos os seguintes PADMs:****

A) De caráter **apuratório**:

1. Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD)

→ regida pela Instrução Normativa nº 002/2017

Cor. Ger;

→ Transgressões disciplinares simples;

→ Casos que necessitam de instrução probatória.

2. Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS)

→ regida pelo Provimento Correcional nº 14 de 20SET2019;

→ Transgressões disciplinares simples;

→ Casos que NÃO necessitam de instrução probatória.

Ex.: transgressão disciplinar de falta ao serviço.

B) De caráter **demissório**:

(**exclusivo processamento pela Corregedoria Geral da SDS**)

1. Processo de Licenciamento a bem da disciplina (PL)

→ voltado para praças sem estabilidade;

→ não mais aplicável.

2. Conselho de Disciplina (CD)

→ voltado para praças com e sem estabilidade;

3. Conselho de Justificação (CJ)

→ voltado para Oficiais.

Como exemplos de Procedimentos Administrativos temos a Investigação Preliminar (IP), que visa enfrentar dúvidas de autoria ou materialidade, e o Inquérito Policial Militar (IPM), Procedimento de Polícia Judiciária Militar.

PODER DISCIPLINAR

Art. 10, CDMEPE – **A competência para aplicar**

disciplinar militar, conferindo-lhe atributos específicos e consequências práticas que o diferenciarão dos atos disciplinares comuns, acarretando desta forma, vedações ou restrições ao controle de legalidade exercido pelo Judiciário.

Os atos administrativos disciplinares militares gozam de uma presunção de legitimidade e veracidade, sendo que, **no ato sancionador militar, o atributo da presunção de legitimidade é mais contundente**, pois a ele se agregam os princípios da hierarquia, disciplina e decoro da instituição, conferindo o ordenamento normativo uma presunção relativa de veracidade dos fatos e das provas em favor da Administração Militar.

Com efeito, **é essa presunção de veracidade que autoriza a imposição imediata de sanção disciplinar**, inclusive restritiva de liberdade, independentemente de posterior averiguação dos atos e fatos praticados pelo transgressor.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A pena disciplinar militar é a sanção imposta ao militar estadual com três objetivos:

1. **Fortalecer a disciplina;**
2. **Reeducar (não ressocializar) o transgressor;**
3. **Manter a disciplina da coletividade** (evita a prática de novas transgressões).

O art. 28 do CDMEPE traz as seguintes penas:

I – repreensão;

obs.: inexistente no CDMEPE a aplicabilidade da repreensão → vazio legal das condutas ou da forma que ela deve ser utilizada.

II – detenção;

III – prisão;

IV – licenciamento a bem da disciplina;

V – exclusão a bem da disciplina.

As penas de detenção e prisão são aplicáveis às transgressões disciplinares simples.

Obs.: apesar do PL ter sido extinto e transformado em Conselho de Disciplina, a sanção respectiva às praças sem estabilidade continua a existir,

A pena de caráter demissório aplicável ao Oficial é a “demissão *ex-officio*” prevista no Estatuto dos Militares de Pernambuco.

→ O Oficial perderá o posto se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do TJPE. Este Oficial só poderá readquirir a situação anterior por outra sentença do Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas.

as penas disciplinares, prevista neste Código, **é inerente ao cargo ou função ocupada e não ao grau hierárquico**, sendo autoridades competentes para aplicação:

I - **o Governador do Estado e o Secretário de Defesa Social (SDS), em relação a todos os integrantes das Corporações Militares Estaduais;**

II - **os Comandantes-Gerais das Corporações Militares Estaduais, em relação a todos os integrantes das suas respectivas Corporações;**

III - o Chefe do Casa Militar do Governo do Estado, **em relação aos que servirem sob sua chefia;**

IV - os **Chefes do Estado-Maior e/ou Subcomandantes das Corporações Militares Estaduais, e o Subchefe da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que lhes são funcionalmente subordinados;**

V - os Subchefes do Estado-Maior Geral, Comandantes de Grandes Comandos e de Comandos Intermediários ou de Área, os Ajudantes Gerais ou seus equivalentes e os Diretores de Diretorias, das Corporações Militares Estaduais, e os Diretores de Diretórios da Casa Militar do Governo do Estado, em relação aos que lhes são funcionalmente subordinados;

VI - os Corregedores e os Assistentes dos Comandos Gerais das Corporações Militares Estaduais, em relação aos que lhes são funcionalmente subordinados;

VII - **os Comandantes do OME, com autonomia administrativa, em relação aos que servirem sob seus comandos;**

VIII - os Comandantes de OME, que exerçam atividades de ensino e instrução, em relação aos que servirem sob seus comandos, inclusive os matriculados em cursos militares naquelas OME; e

IX - **Outros que, em razão do cargo ou função, receberem delegação específica para tal, proveniente de autoridade competente superior.**

Ex.: Diretor da DIP e da DPJM → receberam delegação do CMT Geral para aplicar sanções disciplinares aos Inativos.

ATENÇÃO – DE ONDE ADVÉM A COMPETÊNCIA PARA INSTAURAR O PADM?

→ Decorre da **Teoria dos Poderes Implícitos**, ou seja, **quando uma Constituição concede uma função a determinado órgão, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários à consecução das funções** que lhe foram atribuídas.

Ex.: Constitucionalmente, o MP é o titular da ação penal. Tal atribuição constitucional compreende,

→ Sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar.

O CDMEPE possibilita a aplicação de medidas administrativas, as quais não são penas acessórias e têm natureza de medida administrativa apenas.

→ Estão previstas no art. 28, §1º.

Art. 28, §1º – **Poderão ser aplicadas, alternativa ou cumulativamente com as penas disciplinares** previstas neste artigo, **as seguintes medidas administrativas**:

I – **Cancelamento** de matrícula em curso ou estágio;

II – **Afastamento** do cargo, função, encargo ou comissão;

III – **Movimentação** da OME;

IV – Suspensão da folga, para **prestação compulsória de serviço** administrativo ou operacional à OME;

V – **Suspensão de pagamento**, no soldo, **dos dias faltados injustificadamente**, e interrupção compatível à contagem do tempo de serviço, conforme disposto em legislação própria.

Obs1.: Todas as penas disciplinares aplicadas ao transgressor devem ser registradas em sua ficha disciplinar, para fins de apuração do seu comportamento (praça) e conceito (oficial).

Obs2.: Penas disciplinares de prisão/detenção não podem exceder 30 dias;
→ em caso de detenção, o recolhimento dar-se-á em dependência da OME para tal fim designada;
→ no caso de prisão implicará confinamento em local específico da própria OME ou em estabelecimento prisional destinado aos militares estaduais;
→ os militares dos diferentes círculos de Oficiais e Praças não poderão ficar recolhidos na mesma dependência, bem como deverão ficar separados dos presos à disposição da Justiça.
→ a família ou pessoa indicada pelo transgressor deve ser imediatamente comunicada do local onde ele se encontra.

Obs3.: A critério da autoridade competente, o militar detido poderá comparecer a todos os atos de Instrução e serviço.

Obs4.: Quando a OME não dispuser de instalações apropriadas ao cumprimento da pena de detenção, cabe à autoridade que aplicar a

apesar de não expresso o texto, os meios necessários à sua execução.

LEI ESTADUAL nº 11.929/2001 – CORREGEDORIA GERAL

A Corregedoria Geral da SDS é o **órgão superior de controle disciplinar interno** das operativas da SDS e dos Agentes de Segurança Penitenciária (Polícia Penal).

→ A Corregedoria pode avocar qualquer PAD que esteja no âmbito da PMPE, pois trata-se do órgão superior de controle disciplinar interno.

A Corregedoria Geral da SDS tem como **atribuições institucionais**:

I - **acompanhar os atos de afastamento previstos no art. 14**, desta Lei, relacionados a policiais civis, militares e bombeiros estaduais, bem como a outros servidores públicos da Secretaria de Defesa Social;

II - realizar, inclusive por iniciativa própria, inspeções, vistorias, exames, investigações e auditorias;

III - **instaurar, proceder e acompanhar sindicâncias**;

IV - **instaurar, proceder e acompanhar processos administrativos disciplinares**;

V - **requisitar a instauração de Conselhos de Disciplina e Justificação** para apuração de responsabilidade;

→ perceba que a Corregedoria não instaura CD e CJ de Ofício.

CONTUDO, o SDS delegou ao Corregedor-Geral a competência para instaurar CD, PADS (em relação a todos os militares estaduais), **solucionar PADS e aplicar penas disciplinares de detenção e prisão** (em relação aos militares que servem na SDS e na Corregedoria)

→ perceba que apenas o Conselho de Justificação permaneceu alheio à competência da Corregedoria.

VI - **requisitar diretamente aos órgãos da Secretaria de Defesa Social toda e qualquer informação ou documentação necessária ao desempenho de suas atividades de fiscalização**;

→ conforme p.único, as requisições da Corregedoria devem ser atendidas no prazo máximo de 15 dias.

VII - **instaurar ou requisitar a instauração de inquérito policial civil ou militar, acompanhando, nos casos de requisição, a apuração dos ilícitos**; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei

punição solicitar ao escalão superior a definição de outra OME onde possa dar o recolhimento do transgressor detido.

ATENÇÃO

Compete a autoridade que aplicar a primeira prisão ao militar ajuizar da conveniência e necessidade de encarcerar o mesmo, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade e a elevação do moral da tropa; no caso de não haver encarceramento, esta circunstância deverá ser fundamentalmente, publicada em boletim da OME, conferindo-se ao militar a prerrogativa especial de permanecer no quartel. (destaque nosso)

ATENÇÃO – ADVERTÊNCIA (Art. 28, §3º)

Precedente à aplicação de qualquer pena disciplinar ou medida administrativa, a autoridade competente poderá adotar o recurso da advertência, como orientação verbal ao transgressor, sem registro em sua ficha disciplinar, e poderá fixar-se unicamente nesta admoestação, **quando se tratar da primeira penalidade** aplicada ao transgressor **OU quando os antecedentes deste assim o recomendarem.**

→ A advertência é uma ferramenta, não é uma pena e nem um recurso (atécnia do legislador ao utilizar essa expressão).

→ A classificação mais coerente seria chamá-la de mero instrumento processual substitutivo.

→ O Legislador acabou por criar uma situação *sine qua non* → O que se percebe é que o PAD pode ser absorvido por um “despacho de gaveta” ou simplesmente ser eliminado como se nunca tivesse existido.

Data vênua, a melhor conduta para a aplicação deste instrumento é publicar em Boletim Interno a solução aplicada (justificando o porquê da adoção do instrumento) e o arquivamento do processo administrativo em pasta apensa. Não podemos esquecer que como o legislador criou a hipótese de aplicar a advertência pelo fato de ser a primeira transgressão do militar na vida castrense, é necessário ter algum tipo de registro para que o aplicador saiba, quando de uma segunda transgressão, que o militar já foi beneficiado com a benévola processual. (DEMÉTRIO e GENUÍNO, 2018).

DAS NORMAS PARA APLICAÇÃO DAS PENAS

Conforme o art. 32 do CDMEPE, **a aplicação da pena disciplinar é oficializada através da**

Complementar nº 158, de 26 de março de 2010.)

→ INCONSTITUCIONAL → a corregedoria não pode exercer atividade de polícia judiciária a quem cabe de forma exclusiva a titularidade do inquérito policial.

VIII - requisitar informações acerca do fiel cumprimento das requisições ministeriais e de cartas precatórias;

IX - criar grupos de trabalho ou comissões, de caráter transitório, para atuar em projetos e programas específicos, contando com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, federal e municipal, conforme autorização governamental;

X - **manter arquivo atualizado e pormenorizado com todos os dados relativos aos integrantes da Secretaria de Defesa Social, que estejam ou estiveram respondendo a processos judiciais, procedimentos administrativos disciplinares, Conselhos de Disciplina e Justificação ou a inquéritos** policiais civil ou militar;

Ex.: SIGPAD.

XI - **expedir provimentos correicionais ou de cunho recomendatório.**

Parágrafo único. **As requisições da Corregedoria Geral da Defesa Social deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.**

Compete, ainda, à Corregedoria, receber sugestões, reclamações e denúncias, dando a elas o devido encaminhamento, inclusive instaurando os PADs com vistas ao esclarecimento dos fatos e responsabilização dos seus autores, sem prejuízo da competência institucional da Ouvidoria da SDS.

DA CORREGEDORIA GERAL DA SDS (ESTRUTURA)

A Corregedoria-Geral da SDS têm competência disciplinar → questões de conduta funcional na esfera executiva → normas estaduais.

Para questões judiciais, as autoridades com poder de polícia judiciária militar são competentes → normas federais (CPM e CPPM).

A estrutura organizacional da Corregedoria-Geral será integrada pelos seguintes órgãos:

I – Departamento de CORREIÇÃO;

II – Departamento de INSPEÇÃO;

III – Departamento de ADMINISTRAÇÃO;

IV – Arquivo Geral.

publicação em B.I ou BG.

Na Nota de Culpa ("nota de punição") deve constar o seguinte:

I – **descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias** que envolveram a prática da transgressão;

II – **enquadramento da transgressão, especificando-se**, inclusive, **sua classificação**;
Ex.: natureza leve, média ou grave.

III – **atenuantes e agravantes**, relacionando-as com o comportamento do transgressor;

IV – **a pena disciplinar imposta**, detalhamento sobre a **data de início do cumprimento**, nos casos em que o militar já estiver recolhido ou se encontrar afastado do serviço à disposição de outra autoridade, o **local de cumprimento e se haverá prejuízo ou não às atividades instrucionais** do transgressor;

V – a classificação do **comportamento em que a Praça penalizada permaneça ou ingresse.**

Obs1.: Se ocorrer causa de justificação, esta deverá ser publicada em substituição à pena que deveria ser aplicada.

E quais são as causas de justificação?

→ Estão previstas no art. 23 do CDMEPE, a saber:

I – ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública;

II – legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal;

III – caso fortuito ou força maior, plenamente comprovado e justificado;

IV – ter sido cometida a transgressão em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando da emissão da ordem, ou falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias serem plenamente comprovadas e justificadas.

Obs2.: se a autoridade que aplicar a pena não dispuser de boletim para a sua publicação, esta será feita, mediante solicitação escrita, no boletim da autoridade imediatamente superior.

ATENÇÃO

→ As penas impostas aos Oficiais e Aspirantes-a-Oficial deverão ser publicadas, via de regra, em **Boletim Reservado (da OME ou Geral)**;

→ Dar-se-á caráter ostensivo somente quando a natureza e as circunstâncias da transgressão assim o recomendarem.

ATENÇÃO – ART. 34, CDMEPE

A Corregedoria-Geral da SDS será dirigida por um Corregedor-Geral, símbolo CCS-2, **bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo Governador do Estado, dentre pessoas sem vínculo funcional com a Secretaria** de Defesa Social, a quem cabe planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Corregedoria Geral.

→ ou seja, o Corregedor-Geral NÃO PODE ser dos quadros da PM, PC, CBM, POC.

O Corregedor-Geral será substituído por seu Adjunto em caso de ausências ou impedimentos.

→ O Corregedor-Geral Adjunto, símbolo CCS-3, é bacharel em Direito, nomeado em comissão pelo Governador do Estado.

→ Há ainda a figura do Corregedor Auxiliar Militar.

Obs.: **perceba que o Corregedor-Geral Adjunto pode integrar os quadros da PM, PC, CBM e POC.**

O Departamento de Correição conta com as seguintes Comissões:

III – 02 (duas) Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar composta por 03 (três) Oficiais Superiores da PMPE, funções gratificadas símbolo FGG - 1, **sobre os quais recairão nomeações para Conselhos de Justificação** referentes a Oficiais da Polícia Militar.

IV - 08 (oito) Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar, compostas por 03 (três) Oficiais Intermediários e subalternos da PMPE, funções gratificadas símbolo FGG-1, **sobre os quais recairão as nomeações para Conselhos de Disciplina** referentes às praças da PMPE;

V - 01 (uma) Permanente de Disciplina Bombeiro Militar, composta por 03 (três) Oficiais Superiores do CBMPE, funções gratificadas símbolo FGG-1, sobre as quais recairão as nomeações para Conselhos de Justificação referentes a Oficiais do Corpo de Bombeiros;

VI - 02 (duas) Permanentes de Disciplina Bombeiro Militar, compostas por 03 (três) Oficiais intermediários e subalternos do CBMPE, funções gratificadas símbolo FGG -1, sobre os quais recairão as nomeações para Conselhos de Disciplina referente a membros da corporação dos Bombeiros; e

VII - 01(uma) Especial de Disciplina, composta por 03 (três) servidores efetivos da SDS, de nível superior, função gratificada símbolo FGG-1, com

Art. 34. A aplicação de pena disciplinar deve obedecer aos seguintes requisitos:

I – a **pena aplicada deve ser proporcional à gravidade da transgressão** cometida, dentro dos limites fixados neste Código, e sua **dosimetria deve levar em conta a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes**;

II – pela prática de uma única transgressão, não pode ser aplicada mais de uma pena disciplinar, **o que não exime o transgressor da responsabilidade civil e criminal que lhe couber**;

→ **independência das instâncias.**

III – na ocorrência de **mais de uma transgressão, sem conexão entre si**, a cada uma deve ser imposta a pena disciplinar correspondente;

IV – na ocorrência de **mais de uma transgressão, havendo conexão**, as transgressões de **menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal**.

→ para não haver bis in idem, são consideradas circunstâncias agravantes.

ATENÇÃO

→ Nenhum militar deve ser interrogado ou encarcerado em estabelecimento prisional em estado de embriaguez ou efeito de qualquer substância que lhe suprima ou perturbe o entendimento.

→ Ficará detido até possuir plena capacidade para ser ouvido.

ATENÇÃO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA; EFICÁCIA DA MEDIDA ADMINISTRATIVA

→ Dar-se-á após a publicação em B.I ou B.G, SALVO se houver interposição de recurso.

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

As medidas administrativas serão aplicadas alternativamente (substituindo a pena) em caso de:

1. Transgressão LEVE;
2. Não seja reincidente específico;
3. Esteja pelo menos no comportamento BOM; (Pode ser bom, ótimo ou excepcional).

As medidas administrativas serão aplicadas cumulativamente à pena em caso de:

1. Transgressão de natureza MÉDIA ou GRAVE;
2. Reincidente específico;

competência para proceder processos administrativos disciplinares de servidores civis lotados na Secretaria de Defesa Social e nos órgãos operativos.

§ 1º Os membros que compõem as Comissões referidas nos incisos I a VII, deste artigo, **terão um mandato de 01(um) ano, renovável na forma regulamentar**, para desempenhar as atividades referentes às mesmas.

§ 2º Todos os relatórios finais dos processos administrativos realizados pelas comissões previstas pelos incisos I a VII, deste artigo, **deverão ser homologados pelo Corregedor Geral**, antes do seu envio, para deliberação do Secretário de Defesa Social, ouvidos, para oferecimento de parecer ou proposição de outras providências que entenderem cabíveis, os membros do Ministério Público com atuação junto à Corregedoria Geral.

DO REGULAMENTO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

→ Norteia a análise dos processos administrativos de caráter demissório que, atualmente, tramitam na Corregedoria-Geral da SDS.

Art. 8º A violação dos valores e dos deveres éticos dos militares estaduais constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme o disposto em legislação específica.

§ 1º É obrigação de todo militar estadual cumprir e fazer cumprir os deveres éticos;

§ 2º A violação dos preceitos será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer;

§ 3º Havendo concurso de crime militar e transgressão disciplinar, da mesma natureza, a apuração de responsabilidade criminal militar não sobrestará o procedimento disciplinar;

→ Esferas distintas → Separação dos Poderes → Não há que se falar em Bis in Idem.

§ 4º A inobservância ou falta de exaço no cumprimento dos deveres especificados em lei ou regulamento, poderá acarretar ao militar estadual responsabilidades de ordem civil, administrativa e criminal;

§ 5º A responsabilidade de que trata o parágrafo anterior, pela participação de mais de um militar estadual, é solidária, respondendo cada um proporcionalmente pelos danos causados;

3. Pelo menos no comportamento INSUFICIENTE (Pode ser insuficiente ou mau).

DO CUMPRIMENTO DAS PENAS

A – DETENÇÃO

→ **Recolhimento** dar-se-á em dependência da OME;

→ Poderá comparecer a todos os atos de Instrução e Serviço.

B – PRISÃO

→ **Confinamento** do transgressor em local específico da própria OME ou em estabelecimento prisional destinado aos militares estaduais.

Ex.: CREED.

→ Não deve implicar, em princípio, em prejuízo das atividades instrucionais a que o transgressor deva comparecer, entretanto, quando da prisão implicar prejuízo às atividades, esta condição deve ser declarada no boletim da OME que publicar a aplicação da pena.

→ Em casos especiais, a critério da autoridade competente, **o Oficial, o Aspirante e a Praça Graduada** poderão ter suas residências como locais de cumprimento da pena disciplinar de prisão.

Decreto Estadual nº 50.014/2020 –
Inconstitucionalidade

CONSIDERANDO que **a aplicação da pena disciplinar militar não se confunde com o cumprimento da sanção**, conforme se depreende das normas previstas nos arts. 32, 33, 34 e 36, todos da Lei nº 11.817, de 2000, e, bem por isso, à consideração da modulação dos efeitos a serem operados pela Lei Federal nº 13.967, de 2019, em relação às condutas praticadas após 26 de dezembro de 2020, DECRETA:

Art. 1º Regulamentar os dispositivos constantes na Lei nº 11.817, de 24 de julho de 2000, relativamente à previsão de penas disciplinares com restrições e privações de liberdade, tudo em conformidade com o inciso VII do art. 18 do Decreto Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, alterado pela Lei Federal nº 13.967, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 2º **As sanções disciplinares constantes nos incisos II e III do art. 28 da Lei nº 11.817, de 2000 (detenção e prisão), ao serem aplicadas deverão surtir todos os efeitos administrativos e secundários a elas inerentes**

DO PROCESSO APURATÓRIO DISCIPLINAR SUMÁRIO (PADS)

→ Previsto no art. 11 do CDMEPE;

Art. 11 – **Todo militar estadual que presenciar ou tiver conhecimento de uma transgressão disciplinar militar, conforme especificada neste Código, DEVERÁ, desde que não seja autoridade competente para adotar as providências imediatas, COMUNICÁ-LA ao seu superior imediato, por escrito, ou verbalmente, obrigando-se, ainda, quando a comunicação for verbal, ratificá-la por escrito no prazo máximo de 02 dias úteis.**

→ A parte deve ser CLARA, CONCISA e PRECISA, deve **identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, data e hora do fato**, além da caracterização das circunstâncias deste, **sem tecer comentários ou opiniões pessoais.**

→ **A autoridade competente, a quem a parte disciplinar é dirigida, deve notificar o transgressor no prazo máximo de 5 dias úteis, contados da data em que tomou conhecimento do fato, e informar ao notificado da abertura do prazo de 5 dias úteis para a apresentação de defesa escrita** e provas que julgar adequadas.

Obs.: Na impossibilidade de proceder a notificação no prazo, a autoridade competente providenciará a publicação em boletim específico das razões fundamentadas de extrapolação do prazo, que poderá, pelas mesmas razões, ser prorrogado até o máximo de 15 dias úteis, **DESDE QUE** a autoridade competente opte pela instauração de SAD ou IPM.

ATENÇÃO

→ O descumprimento dos prazos (exceto o de apresentação da razão de defesa) não acarretará nulidade, salvo se restar provado prejuízo à defesa.

→ **O Comandante da OME, uma vez recebida a defesa escrita e provas do transgressor, ou cientificado, formalmente, da sua não-apresentação no prazo ou da recusa de ciência de notificação, DARÁ SOLUÇÃO À PARTE DISCIPLINAR NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS ÚTEIS, caso não julgue necessárias novas diligências** **OU** **a encaminhará ao seu superior imediato, caso não se julgue autoridade competente para solucioná-la.**

Ex.: o CMT do 3º BPM se julga incompetente para solucionar o PADS e opta por encaminhá-lo ao DINTER II.

com exceção da privação da liberdade, absoluta e relativa do transgressor.

O STF declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.967 de 2019, por compreender que houve uma usurpação da iniciativa legislativa dos governadores, autoridades que decidem por Lei Estadual sobre a aplicação ou não das medidas restritivas de liberdade aos militares de seus estados.

Conforme voto do Relator, Min. Ricardo Lewandowski, ADI 6.595, de 13MAI2022: (...) **a própria CF, de forma clara e inequívoca, autoriza a prisão de militares, por determinação de seus superiores hierárquicos, caso transgridam regras concernentes ao regime jurídico ao qual estão sujeitos**, dispondo o Art. 5º, LXI, o seguinte: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, **salvo nos casos de transgressão militar** ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

DO COMPORTAMENTO DO MILITAR

Os **Oficiais** na PMPE têm **CONCEITOS**, enquanto as **Praças possuem COMPORTAMENTO**, que vão desde o MAU ao EXCEPCIONAL.

Art. 45. O comportamento militar das praças espelha o seu procedimento civil e militar, sob o ponto de vista disciplinar.

§ 1º – a classificação, a reclassificação, bem como a melhoria de comportamento, são de competência do CMT Geral e dos CMTs de OME, sendo necessariamente publicadas em Boletim.

→ Ao ingressar na PMPE, a Praça estará classificada no comportamento Bom.

Art. 46. O comportamento militar das praças deve ser classificado em:

I – EXCEPCIONAL

→ no período de 06 anos de efetivo serviço sem sofrer nenhuma punição disciplinar.

II – ÓTIMO

→ no período de 04 anos de efetivo serviço, penalizado com ATÉ uma detenção.

III – BOM

→ no período de 02 anos de efetivo serviço,

Obs.: o CMT da OME procederá de forma análoga quando do recebimento dos relatórios conclusivos de sindicâncias e outros PADMs.

ATENÇÃO – Art.11, §3º e 4º

No caso da transgressão, objeto da comunicação, ter sido praticada por militar estadual subordinado à OME diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este ser notificado de sua solução, no prazo máximo de 15 dias úteis. Ex.: Policial do 15º BPM comete transgressão disciplinar na área do 3º BPM e o 2º TEN PM Beltrano faz a comunicação.

→ O signatário da parte (2º TEN PM Beltrano) deverá ser notificado da solução do PADS em até 15 dias úteis.

→ Se não for notificado no prazo, o signatário da parte deverá informar à autoridade a quem estiver imediatamente subordinado para as providências cabíveis.

ATENÇÃO – TRANSGRESSÃO ENTRE MILITARES DE OMEs DISTINTAS.

Art. 12. Ocorrendo a prática de transgressão disciplinar em que estejam envolvidos militares estaduais de mais de uma OME, **cabará ao Comandante da OME do escalão imediatamente superior ao das OME dos transgressores determinar a apuração dos fatos** procedendo, a seguir, de conformidade com o artigo anterior e seus parágrafos.

→ **Se militares inativos estiverem entre os transgressores, as providências disciplinares deverão ser adotadas em nome da autoridade competente**, da Corporação Militar Estadual, com jurisdição sobre os inativos, a que caberá a dotação das providências administrativas subseqüentes. (GOV, SDS, DIP e DPJM).

Obs.: se houver **militar das FFAA envolvido, caberá ao Comandante da OME que iniciar a apuração cientificar, DE IMEDIATO, à autoridade militar local da Força Armada a quem o transgressor estiver subordinado.**

ATENÇÃO

Ainda que haja previsão no CDMEPE, NÃO É POSSÍVEL A SOLUÇÃO DO PADS COM AUSÊNCIA DE DEFESA;

→ seria inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório.

No campo prático, o Comandante designará um defensor dativo para ofertar a defesa

penalizado com UMA prisão ou DUAS sanções menores (detenção). IV – INSUFICIENTE → no período de 02 anos de efetivo serviço, penalizado com até DUAS prisões ou com QUATRO sanções menores. V – MAU → no período de 01 ano de efetivo serviço, penalizado com MAIS DE DUAS PRISÕES ou com QUATRO sanções menores. De acordo com o art. 47, a reclassificação e a melhoria do comportamento das praças é automática, mediante aplicação da escala móvel resultante dos prazos estabelecidos no art. 46 e aplicação do disposto no art. 67. → a contagem de tempo para efeito de reclassificação e melhoria começa a partir da data que se encerra o cumprimento da pena. Obs.: para efeito de reclassificação e melhoria, fica estabelecido que duas detenções equivalem a uma prisão. Obs2.: para efeito de classificação de comportamento, a condenação transitada em julgado da Praça é equiparada a prisão resultante de crime e a detenção decorrente de contravenção penal. DOS RECURSOS NO PADM → observância do duplo grau de jurisdição; São procedimentos administrativos interpostos pelo militar penalizado disciplinarmente, com o objetivo de modificar a pena aplicada. São QUATRO os Recursos disciplinares: I – Reconsideração de Ato; II – Queixa; III – Representação; IV – Revisão Disciplinar. TODOS os recursos disciplinares têm efeito suspensivo, ficando sobrestado o recolhimento do militar até que sejam julgados, em última instância administrativa, <u>todos os recursos ao seu alcance</u>. Obs.: a tramitação dos recursos têm caráter urgente, não podendo exceder 15 dias, contados da data de recebimento do processo. → este prazo aplicar-se-á quando a lei for omissa	competente. Súmula nº 523/STF – <u>no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta</u>, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula Vinculante nº 5 – a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. APLICABILIDADE DO PADS PROV. COR. Nº 14 DE 2019 Considera-se PADS aquele previsto no § 5º do art. 11 do CDMEPE, o qual poderá resultar na aplicação de pena prevista nos incisos II e III (detenção e prisão) do art. 28 do mesmo diploma legal. O PADS é destinado à apuração de fatos incontroversos, em tese, aventados em Parte Disciplinar ou documento análogo que goze de presunção de legitimidade e veracidade, ou, ainda, quando a notificação estiver fundada em provas pré-constituídas, também sobre fatos incontroversos, que dispensam a oitiva de testemunhas. Ex.: prova documental → falta ao serviço. Obs.: não se procederá por meio de PADS quando houver necessidade de produção probatória, bem como, na hipótese de a autoridade competente não acolher a alegação constante em Razões de Defesa que contestem a materialidade ou autoria dos fatos. → Nessas hipóteses, a autoridade deverá extinguir o PADS e instaurar o devido PAD. DA SOLUÇÃO DO PADS → Notas do Comandante da OME quando são aplicadas as sanções disciplinares; → São as “Notas de Culpa” publicadas em Boletim da OME (B.I) ou Boletim Geral (B.G); → É a publicação que torna oficial a aplicação da pena. Faz-se mister destacar que a aplicação de qualquer pena disciplinar, por parte de autoridade competente, deverá ser feita sempre com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o transgressor penalizado fique consciente e convicto de que a sanção se inspira no estrito cumprimento do dever de quem aplicou e visa, precipuamente, o benefício educativo do militar e da coletividade. Exemplo de solução de PADS
--	---

quanto aos prazos dos recursos. RECONSIDERAÇÃO DE ATO → É o recurso interposto mediante requerimento, por meio do qual o militar que se julgue, ou julgue subordinado seu, prejudicado ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato, que reexamine a sua decisão e reconsidere seu ato. Obs.: a reconsideração de ato pode ser interposta pelo militar penalizado ou por seu superior imediato. Obs2.: o pedido deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver subordinado, mas deve ser endereçado ao CMT da Unidade. → Prazo para interposição: 02 dias úteis, a contar da data em que o militar tomar conhecimento dos fatos; → Prazo para a autoridade despachá-lo, sob pena de infringência regulamentar: 04 dias úteis. DA QUEIXA A queixa é o recurso, normalmente dirigido sob a forma de ofício ou parte, interposto pelo militar que se julgue injustificado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a queixa. → Só é cabível após a publicação, em B.I da OME onde serve o queixoso, da solução do pedido de reconsideração. Prazo para interposição: 05 dias úteis, a contar da publicação em B.I da solução da reconsideração. A tramitação dos recursos não pode exceder 15 dias, conforme dispõe o art. 51, § 3º do CDMEPE. O queixoso deve informar, por escrito, à autoridade de quem vai se queixar, do objeto do recurso disciplinar que apresentará. O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até que o mesmo seja julgado, devendo, no entanto, permanecer na localidade onde serve, SALVO a existência de fatos que contraindiquem a sua permanência na mesma. DA REVISÃO DISCIPLINAR	CONSIDERANDO a análise dos autos da presente apuração contida no Processo SEI nº xxx; CONSIDERANDO que restou comprovado que o militar (resumo muito breve do fato), incidindo no constante no art. ... (que diz...) da Lei 11.817, de 24 de julho de 2000; Este Comando RESOLVE: I – punir o militar (graduação/matricula/nome completo) com xx (número por extenso) dias de (detenção ou prisão), (com ou sem prejuízo do serviço e das atividades instrucionais), com fundamento no disposto no art. (número do artigo) da Lei 11.817/00, transgressão de natureza (leve, média ou grave) , sobre a qual não há (ou há, indicar quais) incidente de agravantes ou atenuantes; o militar permanece (ou passará a outro) no comportamento (indicar o comportamento) II – Publique-se; III – Cumpra-se. MANOEL JOSÉ DA SILVA – Comandante do 88ºBPM (nota nº...) DAS CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO, ATENUANTES E AGRAVANTES Art. 23. São causas de justificação: (04) I – Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública; II – ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal; III – ter sido cometida a transgressão em decorrência de caso fortuito ou força maior, plenamente comprovado e justificado; e IV – ter sido cometida a transgressão em decorrência da falta de melhores esclarecimentos, quando da emissão da ordem, ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias serem plenamente comprovadas e justificadas. Art. 24. São circunstâncias atenuantes: (04) I – a constatação de bons antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor; II – a relevância dos serviços prestados; III – a falta de prática no serviço; IV – a influência de fatores diversos, devidamente comprovados. Art. 25. São circunstâncias agravantes: (09) I – a constatação de maus antecedentes, registrados nos assentamentos do transgressor;
--	--

→ Somente é cabível perante as Comissões Recursais. (Composta por 03 Of. Superiores).

A Revisão disciplinar consiste na **interposição de recurso, sob a forma de requerimento, perante Comissão Recursal após esgotados os recursos anteriores.**

O pedido de Revisão Disciplinar será encaminhado à Comissão Recursal, através da autoridade a quem o requerente estiver subordinado.

O pedido **será instruído com:**

I – **documentação que deu origem à pena disciplinar;**

II – **provas** ou documentos comprobatórios;

III – **argumentos de fatos que motivem ou fundamentem o pedido.**

Prazo para interposição → 05 dias úteis, a contar da data em que o militar tomar conhecimento oficialmente do indeferimento do seu último recurso.

A tramitação dos recursos **não pode exceder 15 dias**, conforme dispõe o art. 51, § 3º do CDMEPE.

Obs.: As Comissões só decidirão sobre os recursos que atendam aos requisitos do presente Código, e das leis atinentes à espécie, e de superior hierarquia.

REPRESENTAÇÃO

A **Representação** é o recurso disciplinar, normalmente **redigido sob ofício ou parte, interposto por autoridade em favor de um subordinado**, que esteja sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior.

A tramitação dos recursos **não pode exceder 15 dias**, conforme dispõe o art. 51, § 3º do CDMEPE.

DA MODIFICAÇÃO DAS PENAS

Após a imposição da pena, esta ainda pode ser modificada, seja por decisão constante em recurso ou não.

Trata-se de um exercício de autotutela por parte da administração pública.

A modificação pode ser realizada pela autoridade que a aplicou, por autoridade superior ou pelas

II – a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões;

III – a reincidência específica da transgressão;

IV – o conluio de duas ou mais pessoas na prática da transgressão;

V – ter sido cometida a transgressão com abuso de autoridade hierárquica e/ou funcional do transgressor;

VI – ter sido cometida a transgressão durante o serviço;

VII – ter sido cometida a transgressão em presença de subordinados;

VIII – ter sido praticada em presença de tropa ou público civil;

IX – ter sido tentada ou consumada, a transgressão, em desrespeito ao dever da continuidade e da essencialidade do serviço.

Obs.: se a hipótese trazida na agravante for integrante do tipo, ela não pode ser considerada para o caso concreto, pois configuraria bis in idem.

Ex.: art. 85. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado.

→ o militar só pode abandonar o serviço que já tenha assumido, logo, a agravante “ter sido cometida a transgressão durante a execução do serviço” não deve ser considerada.

MEDIDAS CAUTELARES NO PADM

→ **O afastamento das funções encontra-se previsto no art. 14** da Lei 11.929/01. (o famoso artigo 14).

Art. 14. **Compete ao Secretário de Defesa Social (SDS), ouvido o Corregedor Geral, determinar, por portaria, o afastamento preventivo das funções exercidas por policiais civis e militares do Estado que estejam submetidos a PAD, por prática de ato incompatível com a função pública, SEM prejuízo da remuneração.**

Obs.: se for um Policial Penal, a competência será do Secretário da SEAP.

→ **Este afastamento ocorrerá quando necessário à garantia da ordem pública (1), à instrução regular de PADs (2) e à viabilização da correta aplicação de sanção disciplinar (3).**

§ 3º O afastamento das funções implicará SUSPENSÃO das prerrogativas funcionais do policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária, e perdurará pelo PRAZO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE DIAS), prorrogável, uma única vez, por igual período. (120 + 120)

Comissões Recursais; → As comissões o farão quando se tratar de recurso apresentado pelo militar penalizado. São QUATRO as espécies de modificação de aplicação de pena: I – Anulação; II – Relevação; III – Atenuação; IV – Agravação. ANULAÇÃO → Consiste em tornar sem efeito a publicação da pena. → Concedida quando ficar comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação. Prazos para a anulação: I – Em qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias pelas autoridades especificadas nos incisos I e II, do art. 10 (GOV, SDS e CMT Geral); II – 60 dias, pelas demais autoridades, EXCETO quando a pena for publicada em BG, competindo-lhes dar ciência de sua decisão ao escalão superior. Obs.: sendo a anulação concedida durante o cumprimento da pena, será o penalizado posto em liberdade imediatamente. <u>Anulada a pena, deve-se eliminar todo registro nas alterações do militar relativa à sua aplicação;</u> RELEVAÇÃO Consiste na suspensão do cumprimento da pena. A relevação pode ser concedida: I – <u>quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos</u> visados com a aplicação da pena, <u>independente do tempo a cumprir.</u> II – por motivo de passagem de comando, data de aniversário da OME ou data nacional, <u>quando já tiver sido cumprida ao menos metade da pena.</u> Obs.: no caso da relevação, a pena continuará na ficha do militar e produzirá seus efeitos secundários, mas constará a informação de que a pena foi atenuada. ATENUAÇÃO	§ 4º O policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária afastado da função ficará à disposição da unidade de Recursos Humanos a que estiver vinculado, <u>que deverá reter a identificação funcional, distintivo, arma, algema ou qualquer outro instrumento que esteja em posse do servidor</u>, nos termos da portaria de que trata o caput deste artigo. (O PM ficará à disposição da DGP). § 5º Os Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados contra policial civil, militar do Estado ou agente de segurança penitenciária afastados por força do disposto no caput deste artigo, <u>tramitarão em regime de prioridade nas respectivas Comissões de Disciplina.</u> § 6º Findo o prazo do afastamento sem a conclusão do PAD contra ele instaurado, <u>retornará o servidor às atividades meramente administrativas</u>, sendo-lhe restituídos os instrumentos retidos e concedida uma nova identidade funcional com restrição ao porte de arma, até decisão do mérito disciplinar. § 7º Na hipótese de decisão de mérito favorável ao servidor nos autos do processo administrativo contra ele instaurado, sua identidade funcional originária ser-lhe-á devolvida. § 8º <u>O período de afastamento das funções computa-se</u>, para todos os efeitos legais, <u>como de efetivo exercício.</u> § 9º A autoridade que determinar a instauração ou presidir procedimento disciplinar, bem como as Comissões de Disciplina, poderão, a <u>qualquer tempo</u>, propor ao Corregedor Geral da Secretaria de Defesa Social a aplicação de afastamento preventivo ou cessação de seus efeitos. PRESCRIÇÃO → Conforme a LC 158 de 2010, <u>prescreverão em 06 anos, da data do fato</u>, os casos previstos no Decreto nº 3.639 de 1975, e alterações, o qual será interrompido quando da instauração do Conselho de Disciplina. → Se o fato for crime, prescreverá nos prazos nele estabelecidos. SAD (se não for crime) → 05 anos a contar do fato; → O prazo inicia novamente após o recebimento da notificação disciplinar.
--	--

→ Transformação da pena aplicada numa menos rigorosa, <u>se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa</u>. Obs.: não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, bem como não pode modificar o tipo de pena. AGRAVAÇÃO → Transformação da pena aplicada numa mais rigorosa, <u>se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa</u>. DO CANCELAMENTO DAS PENAS E DAS RECOMPENSAS O cancelamento da pena é o direito concedido ao militar de ter cancelada a averbação de pena e outras notas a ela relacionadas, em sua ficha disciplinar. → será concedido automaticamente ao militar, dentro das seguintes condições: (CONDIÇÕES CUMULATIVAS) I – não se tratar de pena que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decore da classe; II – ter o militar bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações; III – ter o militar conceito favorável de seu comandante; IV – ter o militar completado: a) 06 anos de efetivo serviço, quando a pena a cancelar for de prisão; → ou seja, se você tiver uma prisão, ela só sairá de sua ficha, em regra, após 06 anos. b) 04 anos de efetivo serviço, quando a pena a cancelar for de detenção. Obs.: o cancelamento de qualquer pena não é prejudicado pela superveniência de outra pena; Obs2.: concedido o cancelamento, o comportamento da Praça será alterado, mediante a aplicação das prescrições sobre melhoria de comportamento. ATENÇÃO O CMT Geral, independentemente das condições acima mencionadas, poderá cancelar uma ou todas as penas do militar que tenha, comprovadamente, prestado relevantes serviços, e não haja sofrido qualquer pena nos últimos	SAD (se o fato também for crime) → contagem inicia da data do fato, contudo, o prazo acompanhará o prazo prescricional do crime, ainda que menor que 05 anos. obs.: as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM. → O prazo inicia novamente após o recebimento da notificação disciplinar. C.D (se não for crime) → 06 anos a contar do fato. → a contagem iniciar-se-á novamente com a publicação da Portaria de Instauração. C.D (se o fato também for crime) → contagem inicia da data do fato, contudo, o prazo acompanhará o prazo prescricional do crime, ainda que menor que 06 anos. obs.: as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM. → a contagem iniciar-se-á novamente com a publicação da Portaria de Instauração. C.D (FATO NOVO – por condenação penal) → a base de cálculo será de acordo com o quantum da pena transitada em julgado da sentença penal condenatória; → a contagem iniciar-se-á novamente com a publicação da Portaria de Instauração. C.J (se o fato não for crime) → 06 anos a contar da data do fato; → A Portaria de instauração do CJ NÃO inaugura novo prazo. C.J (se o fato também for crime) → contagem inicia da data do fato, contudo, o prazo acompanhará o prazo prescricional do crime, ainda que menor que 06 anos. obs.: as causas de interrupção e suspensões penais NÃO SÃO aplicáveis ao PADM. → A Portaria de instauração do CJ NÃO inaugura novo prazo. C.J (FATO NOVO – condenação penal) → a base de cálculo será de acordo com o quantum da pena transitada em julgado da sentença penal condenatória; → A Portaria de instauração do CJ NÃO inaugura novo prazo. PRAZOS DAS ESPÉCIES DE PADM Súmula 592 do STJ → o excesso de prazo para a conclusão do PAD só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Provimento Correcional nº 003 de 2018
--	--

anos.

→ ou seja, o CMT Geral segue outros requisitos para cancelar as penas.

“Todas as anotações relacionadas com as penas canceladas devem ser tingidas de maneira que não seja possível a leitura”

→ na margem onde for feito o cancelamento devem ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o cancelamento, sendo estas anotações rubricadas pela autoridade.

RECOMPENSAS

→ Reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar.

Além de outras previstas em leis e regulamentos, **são recompensas militares:**

I – o **elogio**;

II – as **dispensas do serviço**;

III – a **dispensa da revista do recolher e do pernoite**, para as praças e alunos dos Cursos militares a eles destinados.

O ELOGIO pode ser individual ou coletivo.

O elogio individual coloca em relevo as qualidades morais e profissionais;

→ **somente poderá ser formulado a militares** que se hajam **destacado do resto da coletividade**, no **desempenho de ato de serviço, ação meritória ou bravura**.

Aspectos principais para a concessão do elogio:

→ caráter, coragem e desprendimento;

→ inteligência, condutas civil e militar, culturas profissional e geral;

→ capacidade como instrutor, capacidade como comandante, administrador e capacidade física.

O **elogio coletivo** visa a **reconhecer e a ressaltar um grupo de militares** ou fração de tropa **ao cumprir destacadamente uma missão**.

A descrição do fato que motiva o elogio deve precisar a atuação do elogiado e citar expressamente os atributos de sua personalidade que ficaram evidenciados → a linguagem deve ser sóbria, evitando-se as generalidades e adjetivações ocas, desprovidas de real significado.

Os elogios individuais, para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento serão concedidos nas seguintes categorias e valores:

I – **Bravura**

→ **ação destacada de coragem do militar**, no cumprimento do dever, que, descrita

Art. 2º. Para efeito deste Provimento Correcional, considera-se:

I - **As espécies do gênero PADM**, notadamente, o Conselho de Justificação (**CJ**), o Conselho de Disciplina (**CD**), o Processo de Licenciamento a Bem da Disciplina (**PL***), e a Sindicância Administrativa Disciplinar (**SAD**);

II - As espécies de PAD, notadamente, o Processo Administrativo Disciplinar, o Processo Administrativo Disciplinar Especial e a Sindicância;

III – **Autoridade Processante, aquela que é designada pela autoridade competente para, de forma monocrática ou colegiada, proceder à apuração dos fatos por meio do processo administrativo disciplinar adequado, ficando responsável por dar impulso oficial ao processo.**

Art. 3º. Segundo as disposições legais de cada PADM e PAD, em trâmite na Corregedoria Geral da SDS, os **prazos estabelecidos para instrução, e, porventura, prorrogação são:**

I - **Conselho de Justificação (CJ): 30 (trinta) dias para a conclusão, a contar da data de sua nomeação**, podendo ser **prorrogável por mais 20 (vinte) dias**, nos termos do art. 11, da Lei nº 5.836/1972;

Ou seja: CJ (30 + **20**) → contados da nomeação da autoridade processante.

II – **Conselho de Disciplina (CD): 30 (trinta) dias para a conclusão, a contar da data de sua nomeação, podendo ser prorrogável por mais 20 (vinte) dias**, nos termos do art. 11, do Decreto nº 3.639/1975;

Ou seja: CD (30 + **20**) → contados da nomeação da autoridade processante.

III – **Processo de Licenciamento a Bem da Disciplina (PL): 40 (quarenta) dias** corridos para conclusão, a contar do recebimento da portaria pelo encarregado, **cujo prazo máximo de apuração, para efeito de prorrogação, não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias** corridos, nos termos do Capítulo IV, da Portaria nº 88/2007, do Comando da PMPE, e Capítulo IV, da Portaria nº 002/2011, do Comando do CBMPE; e

Ou seja → PL (40); Não pode ultrapassar 90.

IV – **Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD): 30 (trinta) dias para a conclusão**, a contar do primeiro dia útil da publicação da

inequivocadamente, **tem valor para anular os efeitos de pena aplicada de prisão.**

II – Ação Meritória

→ ação de caráter excepcional que destaque o militar com risco da própria vida, entre seus pares, **tem valor para anular os efeitos de pena de detenção.**

III – Ato de Serviço

→ ação de caráter excepcional que destaque o militar entre seus pares, **tem valor para anular os efeitos de medida administrativa autônoma.**

Obs.: lembrando que duas detenções equivalem a uma prisão.

DISPENSAS DO SERVIÇO

→ devem ser expressamente justificadas.

Podem ser:

I – **Dispensa total do serviço**, quando **isenta de todos os trabalhos da OME**, inclusive os de instrução;

II – **Dispensa parcial do serviço**, quando **isenta de alguns trabalhos** que devem ser especificados na concessão.

→ a dispensa total é considerada pelo prazo máximo de 08 dias e **não pode ultrapassar 16 dias no decorrer de um ano** civil. (não invalida o direito de férias).

→ Essa dispensa **pode ser gozada fora da sede da OME**, sendo subordinada as mesmas regras relativas à concessão de férias.

→ A dispensa total é regulada por período de 24h, contadas de boletim a boletim e sua publicação deve ser feita, no mínimo, 24h antes do seu início, SALVO motivo de força maior.

São competentes para conceder estas recompensas as autoridades especificadas no art. 10, deste Código. (GOV, SDS, CMT-GERAL etc)

→ estas autoridades **também são competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados**, devendo esta decisão ser justificada em boletim da OME, dentro de 04 dias úteis da concessão.

Obs.: as dispensa da revista do recolher e de pernoitar no quartelamento são da competência das autoridades especificadas nos incisos V a IX do art. 10, podendo ser incluídas numa mesma concessão → as praças beneficiadas deverão comparecer à instrução e aos serviços para as quais forem escaladas.

portaria de instauração, podendo ser **prorrogável por até igual período**, nos termos dos artigos 23 e 37, da Instrução Normativa nº 02/17, publicada no BG SDS nº 202, de 26OUT2017.

→ Ou seja, SAD: (30 + **30**) → conta-se a partir do primeiro dia útil da publicação da portaria de instauração.

V – Processo Administrativo Disciplinar Especial (PADE) e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): 60 (sessenta) dias para a conclusão, a contar da data de publicação do ato que constituir a comissão, podendo ser prorrogável por até igual período, nos termos do artigo 220 da Lei 6.123/1968; e

VI – **Sindicância (sem caráter disciplinar): 20 (vinte) dias para a conclusão**, a contar da data da publicação da portaria de instauração, podendo ser **prorrogável por até igual período**, nos termos do artigo 217 da Lei 6.123/1968, e artigo 3º, Inc. IV, da Instrução Normativa nº 01/17, publicada no BG SDS nº 202, de 26OUT2017.

Art. 4º. Os prazos processuais previstos nas diversas legislações relativas aos PADM e PAD, destinados às autoridades competentes para procederem a instauração, instrução e julgamento, **são meramente referenciais ou impróprios, por não existir disposição legal que discipline como causa de perempção, prescrição ou decadência do processo, por descumprimento temporal, não servindo de fundamentação para provocar a extinção do processo pelo excesso de prazo.**

Parágrafo único. **O descumprimento dos prazos dos PADM e PAD poderá ensejar a responsabilização disciplinar em desfavor da autoridade processante**, e no caso de colegiado, do seu respectivo presidente, **SALVO nos casos que houver motivação para prorrogação do prazo de conclusão.**

Art. 5º. Nos termos da Lei 11.919/2001, **competete ao Corregedor Geral, através de suas Comissões e agentes, civis e militares, acompanhar a instrução dos PADM e PAD, cuja concessão de prorrogação de prazo, ficará também a cargo do Corregedor Geral Adjunto.**

Parágrafo único. **A prorrogação de prazo poderá ser concedida, em conformidade com os normativos aplicáveis, sempre que tal medida se mostrar necessária para elucidação do fato sob apuração.**

Art. 6º. A solicitação de prorrogação de prazo, devidamente motivada, deve ser realizada, através de ofício, pela autoridade processante,

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – PROVIMENTO CORRECIONAL nº 21 de OUT2021.

Objetivo → padronizar o procedimento de Investigação Preliminar.

Obs.: aplica-se aos servidores civis e militares vinculados à Corregedoria Geral da SDS.

Notícia de Fato de Natureza Disciplinar (NFND)

→ documento/conjunto de documentos destinados a comunicar, por qualquer meio, à Corregedoria Geral da SDS ou à autoridade competente de seus órgãos operativos sobre fato supostamente ilegal ou irregular imputado a servidor do Estado submetido à Lei nº 11.929/01, ou cuja autoria seja incerta.

Documento → quaisquer elementos com valor documental.

Ex.: fotos, vídeos, papéis, peças, gravações de áudio ou objetos.

Verificação de Admissibilidade Disciplinar (VAD)

→ Análise iniciada com o conhecimento oficial do suposto desvio de conduta do servidor;

→ **Somente se admite qualquer espécie de apuração**, ainda que em sede de Investigação Preliminar, **caso as irregularidades noticiadas tenham caráter disciplinar (01) E haja ao menos uma linha investigativa que permita identificar indícios de autoria e materialidade (02).**

→ OU SEJA, SÃO DOIS REQUISITOS EXIGIDOS NA VAD.

A Investigação Preliminar é o procedimento inquisitivo e sigiloso, instaurado mediante prévia verificação de admissibilidade da Notícia de Fato e de Natureza Disciplinar (VAD da NFND), com o objetivo de coletar elementos para verificar o cabimento da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou outro procedimento pertinente.

ATENÇÃO

→ **A Investigação Preliminar NÃO É condição de procedibilidade** ou pressuposto imprescindível **à instauração de PAD.**
OU SEJA, PODE HAVER UM PAD SEM I.P.

Toda NFND, qualquer que seja o meio de recebimento, **deve ser registrada no SIGPAD e, em seguida, lançada no SEI.**

A VAD da NFND proceder-se-á mediante nota

e ser instruída com as razões de fato e direito para a concessão do pleito.

§1º. A autoridade processante deverá despachar a solicitação de prorrogação de prazo, diretamente com o Corregedor Geral ou Corregedor Geral Adjunto, com antecedência mínima de até três dias, antes da expiração do prazo.

§2º. Em caso de haver sido concedida a prorrogação de prazo, a autoridade processante deverá:

I - encaminhar cópia do despacho digitalizado ao Departamento de Correição, para fins de controle; II - juntar o documento original nos autos; e III - registrar em Relatório a concessão da prorrogação de prazo, com referência a numeração das folhas nos autos.

Art. 7º. Compete ao Departamento de Correição proceder o controle dos prazos, de todos os procedimentos administrativos disciplinares em trâmite na Corregedoria Geral, comunicando em tempo hábil, ao Corregedor Geral Adjunto, aqueles que extrapolem os prazos legais de conclusão.

Art. 8º. O Corregedor Auxiliar, militar ou civil, ao realizar a análise do PADM e PAD, deverá dedicar particular atenção quanto à observância dos prazos estabelecidos em normativos próprios, bem como, dos procedimentos instituídos no presente Provimento Correcional, **comunicando ao Corregedor Geral Adjunto, em tempo hábil, qualquer descumprimento relativo aos citados prazos.**

Art. 9º. Os prazos dos processos administrativos disciplinares, mencionados neste provimento correcional, serão observados de acordo com a respectiva norma vigente.

técnica ou despacho sucinto da autoridade competente ou de quem tenha recebido tal encargo.

A NFND será INADMITIDA quando:

- I – **não se tratar de conduta contrária às normas** aplicáveis ao servidor;
(ausência de tipicidade)
- II – irregularidades noticiadas **não terem caráter administrativo disciplinar**;
- III – **ausência de indicativos mínimos de autoria e materialidade**, impossibilitando ou inviabilizando a adoção de uma linha investigativa.

Obs.: na hipótese do inciso III, o noticiante (caso não seja anônimo), deverá ser instado a, sendo possível, no prazo de 05 dias úteis, complementar as informações prestadas.

→ extrapolado o prazo sem a suplementação, deve-se adotar o seguinte procedimento:

1. o encarregado deverá certificar nos autos do Processo no SEI o exaurimento do prazo sem a suplementação da NFND;
2. incluir o processo em bloco interno da Unidade com o nome "NFND inadmitidas + ano da inadmissão"
3. concluir o processo na unidade SEI.

ATENÇÃO

Desde que não seja atingida pela prescrição, a decisão pela conclusão da NFND poderá ser revista a qualquer tempo, na hipótese de verificação de fatos novos ou por despacho fundamentado da autoridade competente no exercício da autotutela administrativa.

Não sendo caso de inadmissão, a autoridade competente poderá, de ofício, instaurar a Investigação Preliminar ou providenciar a instauração de outro procedimento cabível, inclusive PAD.

INSTAURAÇÃO E PRAZO

→ A IP será instaurada de Ofício, mediante despacho da autoridade competente ou por aquele que haja recebido delegação específica, diante da admissão da NFND.

Autoridades Competentes no âmbito da SDS para instaurar a IP:

- I – Corregedor-Geral;
- II – Corregedor-Geral Adjunto;
- III – Chefe do Departamento de Inspeção.

No âmbito da PM, as autoridades competentes para instaurar a IP são as elencadas no art. 10 do

CDMEPE.

Obs.: o **despacho de instauração e distribuição da IP deverá ser sucinto**, determinando ao encarregado que proceda a apuração sobre a NFND e a conclua no prazo.

A Investigação Preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 DIAS, prorrogáveis por igual período, a contar da data do recebimento do despacho de distribuição (30 + 30).

Obs.: **se o fato apresentar maior complexidade**, de modo que as diligências necessárias venham a extrapolar o prazo máximo, **o encarregado deverá solicitar expressa e motivadamente a prorrogação à autoridade instauradora.**

DA INSTRUÇÃO, DO RELATÓRIO E DO OPINATIVO

Todos os servidores do Estado submetidos à Lei 11.929/2001, poderão ser designados para atuar como encarregados de Investigação Preliminar.

Caberá ao encarregado da IP promover, de ofício, todas as diligências necessárias, bem como promover a juntada dos documentos úteis ao esclarecimento do fato.

→ deve-se utilizar o SEI para gestão e trâmite do processo. No SEI o processo deverá ter protocolo informado com o mesmo número do SIGPAD, bem como deve tramitar como RESTRITO sob a hipótese legal de “investigação de responsabilidade do servidor”.

EXCEPCIONALMENTE, pode ser realizado fora do SEI, desde que o encarregado realize os atos procedimentais segundo as regras aplicáveis aos processos físicos, tendo as folhas numeradas e rubricadas, sendo digitalizado assim que possível.

A Investigação Preliminar deverá ser concluída pelo encarregado por meio de RELATÓRIO, elaborado em modelo específico, por meio do qual deverá formular **manifestação de caráter opinativo para subsidiar os fundamentos de fato e de direito da decisão da autoridade instauradora.**

O Relatório deverá conter:

1. Exposição do fato + resumo do ocorrido + data/hora + diligências realizadas + documentos obtidos;
2. Análise prescricional;
3. Fundamentação + evidenciar a existência ou não de justa causa.
4. Conclusão → opinando pelo arquivamento ou

instauração de PAD, Inquérito Policial, Ação de Improbidade Administrativa ou outro procedimento que seja cabível e pertinente.

5. Alertar à autoridade competente quanto à eventual necessidade de remessa de expediente em resposta a poder, órgão, diretoria, departamento ou setor.

Obs.: deve ser elaborado no próprio SEI e conter link de referência dos documentos.

Se concluir pelo arquivamento, o encarregado deverá indicar em quais fundamentos jurídicos está embasada a sua sugestão:

I – provada a inexistência do fato;

II – não haver prova da existência do fato;

III – não constituir o fato transgressão ético-disciplinar;

IV – estar provado que o investigado não concorreu para a transgressão ético-disciplinar.

V – não existir prova de ter o investigado concorrido para a transgressão;

VI – existência de excludentes de ilicitude;

VII -

VIII – estar extinta a punibilidade por morte ou prescrição;

IX – ter sido verificado que os mesmos fatos já foram adequadamente apurados anteriormente;

X – ter sido verificado que os mesmos fatos estão sendo apurados mediante PAD;

XI – estar provado caso fortuito ou força maior.

A autoridade instauradora deverá, ao receber os autos da IP, analisá-los e proferir despacho, decidindo pelo acolhimento ou não do opinativo assentado no relatório do encarregado.

MEMENTO DADM

CONSELHO DE DISCIPLINA

Processo de caráter demissório:

Previsão legal: Decreto nº 3639/75

→ é **destinado a julgar a INCAPACIDADE do Aspirante-a-Oficial e das demais praças da PMPE com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa**, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem (art. 1º do decreto).

→ **pode ser aplicado aos Reformados e Reserva Remunerada**, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade.

ATENÇÃO

Após o Provimento Correcional nº 18 de 2021 da Corregedoria-Geral da SDS, as praças SEM ESTABILIDADE também passaram a ser submetidos ao Conselho de Disciplina.

Assim, em síntese, podem ser submetidos à CD:

1. ASPIRANTE À OF. PM;
2. Praças com Estabilidade;
3. Praças sem Estabilidade.

→ estejam eles na Reserva ou na Reforma.

Art. 2º **É submetida a Conselho de Disciplina**, "ex-officio", **a praça** referida no Art. 1º e seu Parágrafo Único:

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:

- a) **procedido incorretamente** no desempenho do cargo;
- b) **tido conduta irregular**; ou
- c) **praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe**;

II – afastada do cargo, na forma do Estatuto dos Policiais Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais militares a ela inerentes, **salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo**;

III – Condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, **em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até dois anos, tão logo transite em julgado a sentença**;

IV – Pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais à Segurança Nacional.

ATENÇÃO

→ **Considera-se pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, a praça que, ostensivamente ou clandestinamente:**

- a) **estiver inscrita como seu membro**;
- b) **prestar serviços ou angariar valores em seu benefício**;
- c) **realizar propaganda** de suas doutrinas;
- d) **colaborar**, por qualquer forma, mas sempre **de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades**.

A Praça da ativa, ao ser submetida à CD, é afastada do exercício das funções.

QUESTÕES IMPORTANTES

1. Atualmente, quem processa os Conselhos de Disciplina?

→ As **Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar (CPDPM)**;

→ São **08 Comissões, compostas por 03 Oficiais Intermediários e subalternos**, com funções gratificadas FGG-1, sobre os quais recairão as nomeações para os CD referentes às praças.

2. As Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar têm subordinação hierárquica ao Comandante-Geral?

→ **NÃO, são subordinadas ao Corregedor-Geral**, pois os cargos e funções em questão são vinculados à Corregedoria-Geral da SDS.

3. Quem pode instaurar o Conselho de Disciplina?

- o SDS;
- o Corregedor-Geral;
- o Comandante-Geral.

4. A quem compete, nos dias atuais, a julgar os Conselhos de Disciplina?

→ **Ao Secretário de Defesa Social, após homologação do Corregedor-Geral**, podendo ser ouvidos, para oferecimento de parecer ou proposição de outras providências que julgarem cabíveis, os membros do MP com atuação junto à Corregedoria-Geral.

MEMENTO DADM

5. Por fim, o que é a sessão secreta mencionada no art.12 do decreto?

→ é a **reunião entre os membros para deliberação sobre o entendimento final do CD**, seu desfecho, ou seja, ato em que, supostamente, discute-se o mérito e os membros externam seus pontos de vista acerca do voto.
→ **não é praticada atualmente.**

O Conselho de Disciplina funciona sempre com a totalidade de seus membros.

→ **seu membro mais antigo (presidente) é, no mínimo, um Oficial Intermediário;**

Art. 7º Reunido o Conselho de Disciplina, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação da Comissão; em seguida, **ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado**, fazendo-se juntada de todos os documentos.

Quando o acusado é praça da reserva ou reformado e **não é localizado ou deixa de atender à intimação** por escrito para comparecer perante o Conselho:

→ **a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado;**
→ **o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.**

Os membros do CD podem reperguntar ao acusado e as testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos.

→ **É assegurada ampla defesa ao acusado, o qual tem, após a citação, 05 dias para oferecer DEFESA PRÉVIA por escrito**, devendo o CD fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.

→ Abertura dos dias úteis para defesa prévia → a IN002/2017 **não fixa o número de testemunhas, na prática se aplica o CPP e CPPM, com nº de 08 testemunhas;**

→ o acusado deve estar presente em TODAS as sessões do CD, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.

→ em sua defesa poderá requerer a produção, perante o CD, de todas as provas permitidas no CPPM;

O aconselhado/justificante pode:

I- ter advogado;

II- manifestar autodefesa;

III- **não fazer nada***.**

***** nomear defensor dativo (da portaria do CMT Geral);**

→ solicitar a apresentação do defensor dativo para ser cientificado dos atos/fatos e exercer seu múnus.

OITIVA DE TESTEMUNHAS

1- intime as testemunhas – dia, hora, local e condição dela;

2- informe a defesa;

3- intime o aconselhado/justificante.

prazo: 72h (antecedência do ato)

obs.: **se for por vídeo conferência: 10 dias (antecedência do ato);**

ORDEM:

I - testemunhas arroladas pelo aconselhado/justificante;

II - testemunhas arroladas pela defesa.

Art. 427, CPPM. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos termos dêste Código.

Se a última oitiva for por vídeo: constar no termo de realização de audiência;

Se a última oitiva for por assentada: documento SEI – notificação da abertura do prazo do art. 427 do CPPM.

QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO (APÓS PRAZO DO ART. 427 DO CPPM OU SE A DEFESA DECLINAR)

→ ATO DE QUALIFICAR E INTERROGAR.

§ 4º O processo é acompanhado por um oficial:

a) indicado pelo acusado, quando este o desejar, para orientação de sua defesa; ou

b) designado pelo Comandante-Geral da Corporação, nos casos de revelia.

NÃO PODEM FAZER PARTE DO CD:

→ o oficial que formulou a acusação;

→ oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou até o 4º grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil;

→ oficiais que tenham particular interesse na decisão do CD.

MEMENTO DADM

O CD pode inquirir o acusador (ofendido) ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o acusado.

O CD dispõe de um prazo de 30 dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos, inclusive remessa do relatório.

→ O CMT-Geral, por motivos excepcionais, pode prorrogar até 20 dias, o prazo de conclusão dos trabalhos.

Art. 12. Realizadas todas as diligências, a Comissão de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
→ **O Relatório**, assinado por todos os membros do Conselho, **deve decidir se a praça:**

a) **é ou não culpada da acusação;**

b) no caso do item III, do art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, **está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.**

A decisão do CD é tomada por maioria de votos dos seus membros (3 X 0 ; 2 X 1).

→ quando houver voto vencido, é facultada sua justificação, por escrito.

DESPACHO DE INDICAÇÃO

Art. 12. Ao final da audiência de qualificação e INTERROGATÓRIO, deverá a Comissão Processante ou o Oficial encarregado do PL, intimar o processado para receber o **DESPACHO DE INDICAÇÃO** e, em decorrência, **oferecer as Alegações Finais no prazo máximo de 08 dias úteis.**

→ o referido despacho **deve conter, circunstanciadamente, os fatos que pesam em desfavor do imputado, contidos na Notificação Disciplinar, bem como tudo quanto mais revelado nos autos**, se houver.

Recebidos os autos do processo do CD, o CMT-Geral, dentro do prazo de 20 dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I – **o arquivamento do processo**, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II – **a aplicação de pena disciplinar**, se considerada contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III – **a remessa do processo ao auditor competente, se considera crime** a razão pela qual a praça foi julgada culpada.

IV – **a exclusão a bem da disciplina**, nos termos do Estatuto dos Policiais Militares, **ou a remessa do processo ao Gov. para efetivação da Reforma, se considera que:**

a) **razão pela qual a praça foi julgada culpada**, está prevista nos itens I, II ou IV do art. 2º; ou
b) **se, pelo crime cometido, previsto no item III do art. 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.**

→ o despacho que determinar o arquivamento do processo deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça, se da ativa.

→ a reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais.

Art. 14. **O acusado** ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, **pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina** ou da solução posterior do Comandante Geral da Corporação.

→ O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação.

→ **Cabe ao Governador do Estado, em última instância, no prazo de 20 (vinte) dias**, contados da data do recebimento do processo, **julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina**

→ **Prescrevem em 06 anos**, computados da data em que foram praticados.

Obs.: **Portaria de Instauração do CD INTERROMPE o prazo prescricional.**

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Processo de caráter demissório.

Art. 47 do Estatuto – **O Oficial presumivelmente incapaz de permanecer como PM da ativa será submetido a Conselho de Justificação** na forma da legislação específica.

→ o **Oficial**, ao ser **submetido a CJ, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do CMT Geral**, conforme estabelecido em lei específica.

MEMENTO DADM

→ **Compete ao TJPE julgar os processos oriundos dos CJ**, na forma da lei específica.

→ O **CJ também poderá ser aplicado aos Oficiais reformados e na reserva remunerada.**

Art. 2º da Lei Estadual 6.957 de 1975 – Será declarado indigno ao Oficialato, ou com ele incompatível, o Oficial que:

I – **for condenado**, por Tribunal civil ou militar, a **pena restritiva de liberdade, superior a 02 anos**, em decorrência de **sentença condenatória passada em julgamento**;

II – **for condenado por sentença passada em julgado, por crimes para os quais o CPM comina essas penas acessórias e por crimes previstos na Legislação concernente à Segurança Nacional**;

III – **houver perdido a nacionalidade brasileira**;

IV – **incidir nos casos, previstos em lei federal, que motivam o julgamento por CJ e nesse for considerado culpado**; → art. 2º da Lei Federal

Art. 2º, Lei Federal do CJ – É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:

I – **acusado oficialmente** ou por qualquer meio lícito de comunicação social **de ter**:

- a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
- b) tido conduta irregular; ou
- c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decore da classe;

II – **considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório**, no momento em que venha a ser objeto de apreciação **para ingresso em Quadro de Acesso** ou Lista de Escolha;

III – **afastado do cargo**, na forma do Estatuto dos Militares **por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções** militares a ele inerentes, **salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo**;

IV – **condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente a segurança do Estado**, em Tribunal civil ou militar, a **pena restrita de liberdade individual até 2 (dois) anos**, tão logo transite em julgado a sentença;

V- **pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos** por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.

ATENÇÃO

→ Considera-se pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, **a praça que, ostensivamente ou clandestinamente:**

- a) **estiver inscrita como seu membro**;
- b) **prestar serviços ou angariar valores em seu benefício**;
- c) **realizar propaganda** de suas doutrinas;
- d) **colaborar**, por qualquer forma, mas sempre **de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades**.

→ O trazido na Lei Federal traz hipóteses semelhantes ao Decreto 3.639 que regula o CD.

Lei Estadual nº 6.957, de 3 de novembro de 1975.

Art. 1º O Oficial da Polícia Militar do Estado de Pernambuco **só perderá o posto e a patente se for declarado indigno do Oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado**, em decorrência de julgamento a que for submetido.

→ o Desligamento do serviço ativo do Oficial **será processado após a expedição de ato do Governador** do Estado.

DA DECISÃO DO CJ

Art. 13 da Lei Federal – **Recebidos os autos do processo do CJ**, o Ministro Militar, **dentro do prazo de 20 dias**, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, **justificando os motivos de seu despacho, determina:**

I- o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II- a aplicação de pena disciplinar se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado;

III- na forma do Estatuto dos Militares, e conforme o caso, **a transferência do acusado para a reserva remunerada** ou os atos necessários a sua efetivação pelo Presidente da República, **se o oficial foi considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo**.

IV - a **remessa do processo ao auditor competente, se considera crime** a razão pela qual o oficial foi considerado culpado;

V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:

- a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo 2º; ou

MEMENTO DADM

b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.

Lei Estadual 6.783, de 16 de outubro de 1974
(Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco)

Art. 108. **Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato**, ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **o oficial que:**

I – **for condenado** por Tribunal civil ou militar à **pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos**, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;

II – **for condenado por sentença passada em julgado por crime** para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;

III – **incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por Conselho** de Justificação e neste for considerado culpado;

IV – **tiver perdido a nacionalidade** brasileira.

Obs.: Portaria do CJ não interrompe o prazo prescricional, enquanto a do CD interrompe.

Só pode ser instaurado por ato do Governador, publicado em diário oficial do estado

QUEM PODE JULGAR?

→ **GOVERNADOR** – após processo próprio realizado pelo TJPE;

→ a decisão do governador é vinculada ao resultado do processo no tribunal.

→ quem demite é o governador.

CARACTERÍSTICAS DA SAD

- Acusatória, de rito sumário e possibilidade de aplicação de pena militar;
- obedece ao devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e outros igualmente aplicáveis;
- espécie de PAD, mas com natureza militar;
- é conduzida por **um militar da ativa**;
- **prazo: 30 dias**, prorrogável por mais 30 dias.

A Sindicância (SAD) tem por finalidade a **apuração das infrações disciplinares militares e sua autoria**, DESDE QUE o fato não seja grave de modo a suscitar a instauração de CJ, CD ou PL ex officio a Bem da Disciplina.

PADM (SAD) X PADS

- **Ambos tem autoria já definida, contudo, a materialidade na Sindicância necessita de dilação probatória** (instrução probante), enquanto no PADS há materialidade alicerçada em provas pré-constituídas ou que gozem de presunção de legitimidade e veracidade, sendo dispensada a oitiva de testemunhas.

MANUAL DE PJM, ART. 14:

- Havendo dúvida se o fato a ser apurado afigura-se mera transgressão disciplinar ou crime, com ou sem repercussão disciplinar, a apuração **será realizada através de Sindicância**.

QUEM PODE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA SAD?

- **Corregedor-Geral da SDS** – conforme Lei 11.929/2021;
- **Autoridades previstas no art. 10 do CDMEPE** (ex.: comandante de OME).

Determinada a instauração (por despacho):

- o sindicante (Oficial, ASP, ST ou SGT com CAS) deverá preparar a minuta da portaria para publicação, contudo, esta prática caiu em desuso, uma vez que as portarias já estão sendo processadas pelas correccionais das OMEs e pelo Departamento de Correição, no caso da Corregedoria.
- deve constar na Portaria: menção ao documento que deu origem, os dados do militar, sem prejuízo de apurar “quanto mais for revelado”.

A falta da publicação da minuta da Portaria por erro torna o processo nulo?

NÃO! desde que tenha sido obedecido o princípio da Publicidade, a publicação pode ser processada na conclusão.

Após a publicação da Portaria, o Sindicante deve **lançar os dados no SIGPAD dentro de 72 horas**, sob pena de responsabilização disciplinar de quem der causa à extrapolação por desídia ou motivo injustificado.

Criar um processo SEI com o número do SIGPAD
→ Inserir a capa, incluir a Portaria com publicação + Termo de juntada de anexos relativos ao fato.

Art. 26 da IN nº 002/2017 – Cabe ainda ao Sindicante:

- I – **confeccionar a CAPA** da Sindicância com os dados exigidos no SIGPAD;
- II – **iniciar os autos com a Portaria de instauração e o termo de juntada** dos demais documentos relativos ao fato a ser apurado.
- III – nomear, se necessário, escrivão através de termo próprio;
- IV – após, **promover a citação do Sindicado, devendo nela constar:**
 - a) cópia da Portaria Instauradora;
 - b) informação que o Sindicado poderá indicar, no prazo da Defesa Prévia, **ATÉ 03 TESTEMUNHAS**, e do rol de até 03 testemunhas arroladas pelo Sindicante, das respectivas **datas, locais e horários das audiências**, de acompanhar todos os atos processuais, de nomear defensor, de requerer produção ou juntada de provas e vistas aos autos;
 - c) ciência de que lhe é facultado apresentar Defesa Prévia, no **prazo máximo de 05 dias úteis**, contados a partir do recebimento da citação; e
 - d) a **notificação disciplinar**, na qual contém a acusação em desfavor do militar Sindicado, formulada pelo Sindicante com fundamento na documentação que deu origem à SAD.

V – **realizar as oitivas do ofendido e a inquirição das testemunhas arroladas pelo Sindicante e as arroladas pela defesa, preferencialmente nesta ordem**;

VI – juntar ou determinar ao escrivão, quando houver, a juntada dos documentos recebidos, excetuando-se aqueles em duplicidade, os quais deverão ser processados em apenso aos autos, em ordem cronológica de produção e/ou recebimento;

VII – **realizar, de ofício ou a pedido, a produção de todas as provas admitidas em direito que entender pertinentes ao fato em apuração**;

VIII – **proceder à qualificação e ao interrogatório** do Sindicado;

IX – **findo interrogatório, intimar o Sindicado, na própria audiência, para no prazo de 05 dias, apresentar as alegações finais**, podendo,

se desejar, fazê-las oralmente na própria audiência de interrogatório;

X– **encerrar a apuração com um relatório objetivo de caráter opinativo**; e

XI– **remeter, mediante despacho, os autos à autoridade competente, a quem caberá a solução**;

CITAÇÃO VÁLIDA

Art. 28. A **citação do Sindicado deverá ser realizada diretamente ao militar, OU por meio de ofício dirigido à chefia imediata** do Sindicado.

O Sindicado deverá ser citado para integrar a relação processual, podendo acessar os autos para tomar conhecimento das imputações em seu desfavor;

→ **as demais comunicações para que o Sindicado compareça** a qualquer ato administrativo processual ou tome conhecimento de despacho e/ou diligências futuras do Sindicante **são denominadas INTIMAÇÕES**.

§2º- As intimações para que o Sindicado compareça a qualquer ato administrativo processual ou tome conhecimento de despacho e/ou diligências futuras do Sindicante, para, se desejar, acompanhá-la ou requerer o que julgar de direito, **deverão ser deliberadas, efetivadas e registradas no termo da audiência anterior**.

§3º- **Excepciona-se da regra do parágrafo anterior** as diligências cujos meios ainda não foram disponibilizados ou necessitem de aprovação superior de forma a impedir o Sindicante de deliberar em audiência.

FORMAS DE DEFESA

1. Autodefesa

→ natureza facultativa;

→ a mera presença do sindicado no ato NÃO indica que o estabelecimento da defesa está atendido;

→ ela precisa ser expressa e consignada a seu pedido;

2. Defesa Técnica

3. Defensor Dativo

Art. 31 – O Sindicado ou seu defensor tem direito de requerer, fundamentadamente, quando necessário ao exercício do direito de defesa, a reinquirição de testemunhas, a realização de perícias, a juntada de documentos novos pertinentes ao fato objeto da apuração, apresentação de quesitos em carta precatória ou perícia, **desde que não se configurem**

procrastinatórias ou afrontem normas legais vigentes, obtenção de cópias dos autos, facultado o fornecimento digital, às expensas do requerente.

§1º **A autoridade Sindicante poderá indeferir, mediante decisão fundamentada, pedido do Sindicado quando o seu objeto for impertinente, desnecessário, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.**

§2º O ato que dispensar a testemunha, devidamente intimada, deve ser registrada nos autos.

§3º **É facultado ao Sindicado realizar a autodefesa**, bem como, **em qualquer fase da Sindicância**, constituir defensor para promover defesa técnica.

§4º **Se o Sindicado não promover a autodefesa, nem constituir defensor, a autoridade Sindicante nomeará defensor dativo**, dentre os listados em relação publicada pelo respectivo Comando-Geral da Corporação Militar Estadual.

§5º Quando o Sindicado, regularmente intimado, deixar de apresentar as alegações finais, a autoridade Sindicante procederá de acordo com a norma prevista no §4º do art. 31, desta INSTRUÇÃO NORMATIVA, conforme o caso, a fim de que o defensor dativo as apresente.

Art. 32. **É vedado ao Sindicado e ao seu defensor, durante as oitivas, interferir nas perguntas e respostas**, podendo, ao final da inquirição, fazer perguntas de seu interesse por intermédio do Sindicante.

→ **o defensor dativo que negligenciar** ou deixar de realizar atos processuais para os quais foi nomeado, **responderá por sua ação ou omissão**.

Súmula Vinculante 05 – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição.

→ aplica-se no que couber, o CPPM e subsidiariamente o CPP, o CPC e os dispositivos da Lei Estadual nº 11.781 de 2000.

Súmula 523, STF → No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu.

Atenção → a citação deve ser considerada válida (militar localizado e recebida a citação e documentações anexas);

Formas de Defesa Válidas:

→ Autodefesa;

- Defensor Constituído;
- Defensor Dativo.

Se não há defensor constituído pelo sindicato, deve ser oficiado um dos defensores dativos constantes da Portaria do Comando-Geral, para que conheça das circunstâncias da SAD, ofereça defesa prévia ou arrole testemunhas no lugar do sindicato. (**DEF. DATIVO**)

- todos os atos de produção de provas futuras devem ser produzidos com defesa.

ORDEM DE INQUIRIÇÕES

1. **Testemunhas arroladas pelo sindicante;**

2. **Testemunhas arroladas pela defesa.**

- **preferencialmente nesta ordem.**

→ pode haver alteração da ordem de inquirição de testemunhas, **desde que justificado pela autoridade sindicante, e com anuência da defesa.**

Obs.: não pode haver imposição de sanção ao sindicato ao término do processo.

Art. 46 – na instrução, proceder-se-á à **tomada de declarações do ofendido (1º), a inquirição das testemunhas arroladas pelo Sindicante (2º) e pela Defesa (3º), preferencialmente nesta ordem**, bem como às perícias e/ou aos esclarecimentos dos peritos, e ao reconhecimento de pessoas e coisas, e, conforme o caso, a avaliação de prejuízo causado à Fazenda Pública, em seguida será **procedida à qualificação e interrogatório do Sindicado (último ato).**

- caso constatado dano à Fazenda Pública, deverá ser individualizado o responsável e apurado o quantum do prejuízo.
- nesta hipótese, o Sindicante deve encaminhar, em apartado, cópias dos autos à autoridade competente, a fim de deliberar acerca da cobrança do dano ou restituição do bem, e esgotada ou inviabilizada a cobrança ou a restituição, caberá remessa à PGE.

Obs (art. 427, CPPM): após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por 05 dias, para requerem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.

- no dia da audiência da última testemunha de defesa, consigna na própria ata a observação da abertura do prazo **para, querendo, requerer o que for em direito admitido.**

→ **A defesa pode declinar do direito a este prazo**, devendo ser consignado na própria ata da audiência. Querendo, poderá passar a realização da qualificação e interrogatório do sindicado.

O denunciante ou ofendido poderá apresentar ou oferecer subsídios ao esclarecimento do fato, indicando testemunhas, requerendo a juntada de documentos ou apontando as fontes onde poderão ser obtidos.

ATENÇÃO – REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

- no dia que é realizada a audiência, são incluídos três documentos no SEI: primeiro (01), o Termo de realização de audiência, segundo (02), o Termo de depoimento, terceiro (03), termo de juntada de mídia, e só após esses três documentos, deve ser incluído o arquivo do vídeo propriamente dito (renomeado: nome completo da pessoa que prestou o depoimento).

ATENÇÃO – FATO NOVO

→ **Se no curso da Sindicância surgirem fatos novos relevantes conexos aos da apuração, devem, em princípio, ser apurados na própria Sindicância, OU, considerando o andamento do processo, sua razoável duração e com vista a se evitar tumulto processual, extraídas cópias para a instauração de novo processo por deliberação da autoridade competente.**

- A deliberação de que os fatos novos devam ser apurados no mesmo procedimento cabe ao Sindicante, e será certificada nos autos, sendo informada ao Sindicado na primeira audiência seguinte desta ao imputado na primeira audiência seguinte à deliberação.

→ cabe à autoridade instauradora, após a provocação do Sindicante, a deliberação de que os fatos novos conexos devem ser apurados por meio de nova Sindicância, considerando a conveniência processual, bem como o estágio da apuração.

- das decisões acima NÃO CABE RECURSO.

ATENÇÃO

→ **Caso a presença do Sindicado cause constrangimento ao denunciante, ao ofendido ou à testemunha**, de modo que possa prejudicar o depoimento, **o Sindicante, de ofício, poderá determinar que o Sindicado não adentre à sala de audiência ou que dela se retire, prosseguindo com a inquirição na presença do seu defensor**, registrando no termo a ocorrência.

- nesta hipótese, se o Sindicado estiver procedendo à autodefesa, o Sindicante providenciará um Defensor AD HOC ao ato.

Compete ao Sindicado apresentar as testemunhas de defesa na data indicada pela autoridade sindicante, **independente de intimação.**

Qualquer pessoa poderá ser testemunha;

→ **na hipótese de a testemunha ser militar** ou servidor civil, **a intimação para depor será feita pelo Sindicante diretamente à testemunha ou por intermédio do seu Chefe.**

→ **quando a testemunha ou ofendido injustificadamente deixar de comparecer** para depor, ou, comparecendo, se recusar a depor, o Sindicante registrará nos autos a ocorrência, mencionará tal fato no relatório, e **em se tratando de militar** ou servidor civil **informará à autoridade competente**, sem prejuízo das adoções das medidas cabíveis pela Corregedoria-Geral.

Art. 48. **A testemunha prestará**, na forma da lei, **o compromisso de dizer a verdade** sobre o que souber e lhe for perguntado acerca do fato apurado na Sindicância.

§1º. Ao comparecerem para depor, a testemunha e o ofendido serão devidamente qualificados e inquiridos se são amigos ou inimigos, ou mesmo parentes, de alguma das partes e, neste último caso, qual o grau de parentesco.

§2º Não prestarão o compromisso de que trata o caput deste artigo os doentes e deficientes mentais, os menores de 14 (quatorze) anos, nem os ascendentes, os descendentes, o afim em linha reta, o cônjuge ou companheiro, ainda que separado de fato, judicial ou consensualmente, e os irmãos do Sindicado, bem como pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção.

→ **as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si**, de modo que uma não conheça o teor do depoimento da outra antes da respectiva oitiva.

→ **o depoimento da testemunha será prestado ORALMENTE**, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, entretanto, poderá ser permitida, pelo Sindicante, breve consulta a apontamentos.

Obs.: **não são obrigadas a depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, SALVO e desobrigadas pela parte interessada, e quiserem dar o seu testemunho.**

Compromisso da Testemunha – art. 352, CPPM.

§ 2º Não se deferirá o compromisso aos doentes e deficientes mentais, aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 354.

Art. 354. A testemunha não poderá se eximir da obrigação de depor.

MENOR

(Escuta Especializada e Depoimento Especial)

→ a Escuta Especializada é o **procedimento de entrevista** sobre situação de violência com criança e adolescente **perante órgão da rede de proteção**, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.

→ Depoimento Especial é o **procedimento de oitiva** de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência **perante autoridade policial ou judiciária.**

→ **o menor será resguardado de qualquer contato com o suposto autor** ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento;

→ ambos **serão realizados em local apropriado e acolhedor**, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência.

→ o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, **sempre que possível, será realizado uma única vez**, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

PRODUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO ÀS INQUIRIÇÕES

Após confeccionada a citação/notificação, o militar deve ser chamado para receber o documento.

Possibilidades:

1. **Oficiar ao Comando da OME dele para pedir que proceda a citação** (lembrar que o militar deve dar a ciência no SEI na Citação, na Notificação e na Portaria, bem como, ser registrado que o militar recebeu uma via de cada um desses documentos); ou,
2. **O sindicante pede a apresentação do militar em sua presença, via SEI dentro da OME, para que o próprio sindicante faça a citação do militar.**

→ após ter uma citação válida, deve ser constituída a defesa do processado;

→ Prazo de 05 dias úteis para apresentar a defesa prévia (facultativa), para o militar informar se constituirá defesa técnica ou fará autodefesa. **Se o militar não constituir, o sindicante deve providenciar um Defensor Dativo.**

→ Solicitar (via SEI) a apresentação de um dos dativos constantes na relação do CMT-Geral; ou Solicitar (via SEI) ao CMT de sua OME para que designe como defensor dativo para o processo algum militar de sua própria OME.

No dia da apresentação do dativo, pedir para que ele assine as ciências na Citação, Notificação e Portaria, bem como, receba uma cópia eletrônica de tudo (com certidão disso).

→ **05 dias úteis para o Dativo designado oferecer a Defesa Prévia, e a relação de pessoas indicadas pela defesa para serem ouvidas.**

(Relação das testemunhas de Defesa).

Passado o prazo para informação dadas pela defesa, devem ser agendadas as datas das oitivas, **SEMPRE com ciência (notificação) da defesa e intimação** do sindicato para comparecimento.

→ solicitar (via SEI) a apresentação das testemunhas (indicando hora e local no documento).

→ se militar da ativa, deve ser solicitada a apresentação através do CMT da OME;

→ se militar da inatividade, o documento pode ser solicitado diretamente ao militar e pedido para ser recebido por ele na residência;

→ fazer uma **notificação para o defensor do militar, informando do agendamento e intimar o sindicato, sempre com 72h de antecedência mínima da oitiva.**

PRECATÓRIA

Art. 50. Quando o endereço do denunciante ou ofendido, da testemunha ou do Sindicato estiver situado em localidade diferente daquela em que foi instaurada a Sindicância e ocorrendo impossibilidade de comparecimento para prestar depoimento, a inquirição poderá ser realizada por meio de precatória, expedida pela autoridade Sindicante ou por meio de videoconferência.

§1º No caso de expedição de carta precatória ou de **diligência realizada por videoconferência**, o **Sindicado será intimado para, se desejar, apresentar ao Sindicante, no prazo de 02 (dois) dias, os quesitos que julgar necessários à sua defesa, ou fazê-los diretamente;**

§2º **PREFERENCIALMENTE** será utilizado, nas audiências de que trata o caput deste artigo, **aparato tecnológico que viabilize a instrução processual por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de captura e transmissão de som e imagem;

§3º O deslocamento do Sindicante, ofendido ou testemunha, só deve ocorrer depois de esgotadas as possibilidades anteriores;

§4º No caso de oitiva do ofendido ou de testemunha por meio de precatória ou por meio de **videoconferência**, sempre que possível, **recomenda-se que seja realizada em audiência**

por órgão semelhante à Corregedoria Geral da SDS, dos Estados ou do Distrito Federal.

§5º A carta precatória pode ser providenciada por meio de e-mail, cujo registro constará nos autos.

Art. 51. Constará na mensagem eletrônica da precatória, pedido de inquirição, a cópia da Portaria instauradora, as peças pertinentes, a relação das perguntas a serem feitas ao inquirido e a solicitação a autoridade deprecada para dar tratamento de urgência à realização da precatória.

A precatória caiu em desuso com o uso de ferramentas tecnológicas, como temos a videoconferência.

PROVA EMPRESTADA

É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, DESDE QUE devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

→ caso o sindicante precise utilizar prova emprestada produzida em sede processual, deve ser oficiado ao juízo respectivo para sua utilização.

ALEGAÇÕES FINAIS

→ é o **último ato de defesa na fase instrutória**, que consolida as teses defensivas;

→ trata-se de **direito indisponível**, de modo que, **se não for apresentada pelo patrono**, a Autoridade Processante intimará o Imputado da situação e, caso não adote as providências para o seu efetivo oferecimento, **será designado um defensor dativo.**

Art. 26, IX – findo o interrogatório, intimar o Sindicato, na própria audiência, **para no prazo de 05 dias, apresentar as alegações finais**, podendo, se desejar, fazê-las oralmente na própria audiência de interrogatório.

Obs.: pode haver necessidade de uma notificação complementar, caso surja fato novo conexo, durante a instrução.

→ havendo, após o interrogatório, faz-se a entrega dessa notificação complementar, abrindo, em ato contínuo, o prazo para as alegações finais.

RELATÓRIO

Art. 26, X e XI:

X– **encerrar a apuração com um relatório objetivo de caráter opinativo;** e

XI– remeter, mediante despacho, os autos à autoridade competente, a quem caberá a solução;

Art. 53 → apresentadas as alegações finais de defesa, o **Sindicante deverá elaborar relatório conclusivo, de caráter opinativo e, mediante DESPACHO** remeter os autos à autoridade competente.

O Relatório será estruturado na forma seguinte:

I – Exposição do fato

→ **fase inicial do relatório**, onde o **sindicante promove a identificação (qualificação) do sindicado**, uma **sucinta descrição do fato** objeto do processo e os **demaís fatos que eventualmente foram revelados durante a instrução** processual, síntese dos argumentos da defesa, registro das diligências realizadas e das principais ocorrências havidas no andamento do processo, como pedido de perícias e eventuais incidentes processuais.

II – Fundamentação

→ **fase onde o sindicante analisa as provas dos autos**, frente às teses apresentadas pela defesa, trata das questões preliminares trazidas e depois das questões que envolvem o mérito da causa, discorre sobre o grau de reprovabilidade da conduta do Sindicado em relação aos bens jurídicos tutelados pelas normas que esteja vinculado, ou mesmo a sua isenção acerca dos fatos, pronuncia-se acerca de eventuais registros disciplinares constantes na ficha funcional do Sindicado e sobre eventuais danos ao erário, registrando o quantum, identifica os responsáveis, suscita a necessidade de comunicação à autoridade competente e/ou à PGE, aponta os dispositivos legais pertinentes e de forma lógico-jurídica busca mostrar seu convencimento bem como as razões de fato e de direito que fundamentam o relatório.

III – Conclusão

→ é a **fase do relatório em que o Sindicante**, com base nas provas dos autos, **emite sua opinião no sentido de acolher ou rejeitar o pedido formulado pelo Sindicado**, sugere a aplicação de sanção disciplinar por restarem provadas no todo ou em parte as imputações que lhes foram feitas, o quantum, indica o(s) dispositivo(s) infringido(s), as causas agravantes e atenuantes, a natureza da sanção sugerida ou o arquivamento do feito por restar provada a

inocência do Sindicado, ou por falta ou insuficiência de provas quanto à sua culpa.

Art. 55. **Não resulta em nulidade a eventual ausência de algum dos requisitos mencionados no art. 54** desta INSTRUÇÃO NORMATIVA, independente da possibilidade de o Sindicante responder pelo eventual prejuízo a que deu causa.

Art. 56. Em qualquer caso, quando o relatório fizer menção a documentos ou a declarações que integrem o conjunto probatório, deverá ser mencionado o número da folha do caderno processual onde se encontre, ou tempo da gravação da videoaudiência ou videoconferência, sem prejuízo de breves transcrições necessárias ao esclarecimento do relatório do Sindicante

DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

Art. 41. Recebidos os autos, a autoridade competente dará solução à SAD ou determinará que sejam feitas **diligências complementares**, fixando **prazo de até 20 (vinte) dias, o qual poderá ser prorrogado**, mediante decisão fundamentada, pelo prazo necessário à efetivação das citadas diligências.

§1º Caso sejam determinadas diligências complementares, o Sindicado deverá ser intimado para, se desejar, acompanhá-las.

§2º **Concluídas as diligências complementares será o Sindicado intimado para, se desejar, apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, alegações finais complementares.**

§3º Findo o prazo do parágrafo anterior, recebidas ou não as alegações finais complementares, a autoridade Sindicante deverá elaborar o respectivo relatório complementar e, mediante despacho, remeterá os autos à autoridade competente

ATENÇÃO

→ É possível solicitar o prazo previsto para diligências complementares para o caso de necessidade mais prazo instrução da SAD(maior que 30 dias + 30 dias – prazo regular e prorrogação)?

Quantas vezes pode ser dado esse prazo?

→ **SIM**, o sindicante de forma fundamentada conclui a SAD da forma que se encontra, relaciona as providências pendentes necessárias, e pede que sejam realizadas listadas. Pode ser realizado tantas diligências complementares quantas sejam necessárias a regular instrução do feito.